

摘要：

两道国务院令密集落地——834号令规范产业链供应链安全，835号令反制外国不当域外管辖。从调查识别、禁执令到民事救济，法律防线全面前移，中国涉外法治工具箱正式成型。

过去两周，两道国务院令接连发布：

第834号令公布《国务院关于产业链供应链安全的规定》，第835号令公布《中华人民共和国反外国不当域外管辖条例》。

从内容上看，这两部行政法规有很强的共性，都是鲜明地反制外国不当行为。

### 《国务院关于产业链供应链安全的规定》

- 我国首次就保障产业链供应链安全专门制定行政法规。
- 关注外部势力对关键环节的控制，以及针对供应链关键节点“卡脖子”的系统性风险。

当出现相关情况时，我们有了启动调查和采取必要反制的法律依据。

### 《中华人民共和国反外国不当域外管辖条例》

- 首次以行政法规形式，旗帜鲜明地宣示：我们不接受外国法律在我国境内的不当适用，即所谓的“长臂管辖”和规则施压。

凡是被识别为不当域外管辖的措施，一概不被承认和执行，受害者还可以反过来起诉索赔。



在如此紧凑的节奏下，以法律形式对外部干预连续出手，这并不多见。

为什么是现在？这能解决什么问题？有什么特殊意义？

谭主梳理出了10个最核心的要素。

迫切需要

先看一个刚发生的场景。

这几天，美国财长宣布，在当前战争形势下，准备进一步以金融打击对伊朗施压，同时向中国金融机构发出警告：如果购买伊朗石油或允许伊朗资金存放于当地银行，将面临“次级制裁”。

问题来了：中国企业在伊朗有正常的商业往来，合同签了，业务在做，怎么办？

过去，这种压力主要是直接冲着中国企业来的——别的国家列一个实体清单，我们对应的企业受冲击，我们针对个案进行沟通和反制。这是点对点的博弈。

但现在，博弈的形态在变。

伊朗局势是一个缩影。今天中国企业面临的风险，除了“别人直接打我”，还有“别人打别人，溅我一身血”——国际冲突、地区动荡、第三国制裁，通过各种中间环节传导过来。

比如，供应链上一个节点被卡，整个链条都受影响；海外基础设施所在地政局一变，投资就悬在空中。

传导是系统性的，应对也必须是系统性的。

正是在这样的背景下，两部法规出台。这既是为了应对当下挑战，也是中国根据自身发展阶段主动立法的体现。

## 不止于经贸

以前，我们的反制工具大多集中在经贸领域。但今天的国际摩擦是全方位的，它们已经不够用了。

835号令的针对性就很强。

除了贸易，凡是外国借其国内法对中国公民、企业实施不当管辖的领域——数据安全、司法协助等，全都被纳入保护范围。

比如，外国法院绕开国际条约，非要中国企业交出位于中国境内的敏感数据。又比如，近期引发广泛关注的长和港口交易案。交易背后，是相关方依据其法律向中国企业施压。

新规出台后，这类行为就落入了法律的监管和反制射程之内。谭主了解到，针对一些类似案件，就可以启动相关调查了。

所以，这次法规制定，保护的是中国海外利益的方方面面，其广度远超以往的单一领域。

## 适当联系

那么问题就来了：中国与世界的交往那么多，平时有些摩擦，也很正常。总不能大事小事都上法律手段吧？

这就涉及管辖权的问题——简单来说，就是什么事情我们才会关注，才会通过法律授权去管。

国际社会，很长一段时间，一些国家实行的是“最低限度联系”原则——哪怕你只发了个过境邮件、过了下它的清算系统，它便声称可以管你。这本质上是“长臂管辖”，国际争议极大。



而835号令强调的，是“适当联系”原则。

根据我国近几年的实践，“适当联系”的特征已经相对清晰了：

一是要有适当性，主要看案件与中国是否具有实质性联系。

二是要有正当性，相关人士告诉谭主，只有违反国际法和国际关系基本准则的行为，才会触发中国的反制机制，并非不分情形地一概反对域外管辖。

这个点非常关键。因为它进入了法律定义的层面，让中国进入了国际规则叙事的博弈——是用规则来校正规则。

一方面，我们反对别人乱伸手；另一方面，我们也明确了自身行使域外管辖的合法空间。这是基于事实和法理的判断，体现了中国涉外法律的克制与审慎。

## 调查与识别制度

当有国家、个人或组织涉嫌违反国际法和国际关系基本准则时，就需要进入正式的法律流程。第一步，当然是充分的调查和识别。

834号令建立了“产业链供应链安全调查制度”。外国国家、地区和国际组织采取歧视性措施或协助损害供应链安全，或外国组织、个人采取歧视性措施或断供致我国产业链安全受损时，国务院有关部门可以启动调查，询问当事人、查阅资料等。

835号令建立“外国不当域外管辖措施识别制度”。国务院法治部门会同有关机关，综合判断措施是否违反国际法和国际关系基本准则，被外国国家域外管辖的行为与该国的联系是否适当，是否危害中国国家主权、安全、发展利益，损害中国公民、组织合法权益等。识别后予以公告，任何组织个人不得执行或协助执行。

这套调查与识别制度，为后续的阻断和反制提供了法理基础和程序依据。

主动权，现在掌握在了我们自己手里。

## 实质损害

调查与识别，将案子带入更深入的实质阶段：对方是不是真的违法了？是不是真的损害了供应链安全 and 国家利益？

这需要相关数据、调查来充分证明因果关系和损害程度。这些都是客观标准。

834号令的触发，聚焦于是否对产业链供应链安全造成了实质影响。不是泛泛的“不友好”，而是得有真凭实据的损害或威胁，排除了基于主观判断或轻微摩擦就随意启动反制的可能性。

835号令在判断外国措施时，同样要层层审视：是否危害中国国家主权、安全、发展利益，是否损害中国公民和组织的合法权益等。

启动门槛清晰、标准严格，这进一步排除了主观判断或情绪化报复的可能。只有符合了这些硬性标准，中国才会进入下一步的反制程序。

所以，中国的反制，是基于法理的专业判断，而不是凭感觉。



## 禁执令和民事救济

具体的反制措施，也有亮点。

过去，反制更多体现为事后的补偿，处于整个事件链条的相对末端。而这次的重点，除了反制，还在于阻断，将防线前移到了事件链条的前端。

比如835号令中最具威慑力的制度之一，“禁执令”。

如果外国不当域外管辖措施被识别并公告，国务院法治部门可以作出禁止执行该外国不当域外管辖措施的决定。如果相关主体违反禁执令，即仍然执行或协助执行，或规避、拒不遵守其他限制措施，国务院有关部门可以依法对其采取一系列措施，包括禁止或限制其从事政府采购、相关进出口活动，禁止或限制数据和个人信息跨境流动，禁止或限制其出入境，处以罚款等。

这相当于直接切断了外国不当域外管辖措施的执行链条。

过去，外国的一个不当管辖，可能通过企业、银行、物流公司、平台企业等中间环节传导到中国境内。现在，禁执令明确告诉这些中间节点，你不能做这个“传声筒”或“执行者”。这就从源头上瓦解了外国不当管辖的实际效力。

除此之外，还有民事救济条款。

它规定，如果有谁执行外国不当管辖措施而侵害了中国公民、组织利益的，受害者可以去法院告它，要求停止侵害、赔偿损失。

这个条款针对的是一种常见情况：过去有些跨国企业因为害怕外国的制裁威胁，就选择“过度合规”，主动切断中国客户的服务。以后，这种行为可能面临中国法院的巨额索赔诉讼。

可以看到，反制不仅仅是国家层面的事，企业和个人也被赋予了拿起法律武器的权利。

## 豁免通道

制度光有牙齿不行，还得有灵活性。任何限制性措施，都会遇到一个难题：如何避免矫枉过正，反而破坏了正常的经济活力？

谭主注意到，835号令在构建严密反制网络的同时，也设计了合理的豁免通道。

如果某个中国公民或组织，在特殊情况下确实需要执行或协助执行该外国措施，可以向国务院法治部门提出申请，说明事实、理由以及需要或协助执行的范围。按照工作机制决策程序获得同意后，可以在特定范围内获得豁免。

这套豁免制度的设计，体现了两个重要考量：

第一，保护了处于两难境地的善意企业。在实践中，有些企业与外国存在复杂的业务往来，完全不执行某些外国法律可能给自身带来极端严重的损失。豁免通道为这些企业提供了一个合法合规的出路。

第二，体现了中国立法的克制。这是一个有开关、能调节的法治工具，它给予执法部门根据实际情况进行精准判断的空间。

既有牙齿，又留余地，这才是一个成熟、自信的制度。



## 完整链条

顺着梳理下来可以发现：管辖-调查-识别-反制-豁免，处理一个案件的完整链条，已经全部串起来了。

这看起来似乎很常规，但通过一部法规就囊括全流程，在涉外法治领域并不常见。

过去几年，上面提到的各个流程中的法律工具，是分散在不同法规里的：《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》有阻断功能，《反外国制裁法》有反制功能等。

这导致我们应对外部制裁和干预，更像是哪里漏了补哪里，靠各部门在各自领域内作出回应。

现在，通过这两部系统性法规，一是体现了国家对涉外法治前所未有的重视，将分散的工具整合成了成套的制度；二是可以更好地实现各环节的顺畅衔接和协同发力。

这意味着，中国应对外部法律风险，正在从点状防守，转向体系化的制度作战。

## 反制裁、反干预、反长臂管辖法律工具箱

把这两部行政法规放到整个涉外法治大盘子里看，意义就更大了。

至此，反制裁、反干预、反长臂管辖法律工具箱彻底成型。

中国的反制裁、反干预、反长臂管辖体系此前主要围绕2021年《反外国制裁法》构建。实践层面，外交部、商务部主导，已有几十个反制措施的决定不可靠实体清单公告，同时南京海事法院反外国制裁民事侵权第一案被写入最高法报告。

中国政法大学教授霍政欣告诉谭主，尽管立法司法执法都有进展，但面对复杂国际形势，仍需加快完善短板。

这次出台的两部法规与《反外国制裁法》《实施〈反外国制裁法〉的规定》《不可靠实体清单规定》等形成衔接互补，构建了以《反外国制裁法》及实施规定和《反不当管辖条例》为基石，以两部门规章为支柱，加上其他法律条款为侧翼的完整体系。

从立法到执法到司法，一整套工具箱已就位。

## 用规则说话

从国际看，世界进入动荡变革期，国际竞争越来越体现为制度、规则、法律之争。

司法部涉外法治局负责同志告诉谭主，“十五五”规划明确指出，要加快涉外法治体系和能力建设。必须强化法治思维，运用法治方式，有效应对挑战、防范风险，综合运用立法、执法、司法等手段开展斗争，坚决维护国家主权、尊严和核心利益。

这意味着，在应对复杂国际斗争时，法治手段将被摆在更加突出的位置。

这两部新规，已经体现了这样的精神。

从立法本意来看，834号令强调平等互利、国际合作、参与国际规则制定；835号令强调坚持独立自主的和平外交政策，反对霸权主义和强权政治，同时正面宣示我国域外管辖的“适当联系”原则，占据了国际法理和道义的制高点。



后续，识别程序、公告机制、禁执令的落地、恶意实体清单的运用、民事救济的典型案例，都会逐步展开。企业将得到更多的合规指导服务，行业协会商会也将在其中发挥更大作用。

谭主最后想说，时代变局之下，中国选择的是法治路径：不搞对抗，不搞封闭，而是用规则说话、用制度交流，既维护自身利益，又推动全球治理更加公正合理。

这两道令只是起点，“十五五”期间，涉外法治体系还将持续完善。

本文来源：[玉渊谭天](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 169     收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情     图片

发表评论